

징계 요구 및 고발

1. 제 목 : △△□□요양원 주간보호 이용료 처리업무 부당
2. 징계대상자 : △△□□요양원 사회복지직 5급 A
3. 징계종류 : 파면
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은 '08. 7. 1. 공단 사회복지사로 입사하여 '12. 7. 31. 까지 ○○□□요양원 근무, '12. 8. 1.부터 '14. 9. 2.까지 ◇◇□□요양원 근무, '14. 9. 3.부터 현재까지 △△□□요양원에서 주간보호 이용자 유치 및 상담, 이용계약 체결 및 관리, 사회복지 프로그램 운영, 장기요양급여 비용의 청구 및 수납·정산 등 업무를 담당하였습니다.

나. 주간보호센터 이용자 납부액 횡령·유용

1) 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설 급여비용의 청구 및 지급 등) 제1항에 따르면 장기요양기관은 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 국민건강보험공단에 비용을 청구하여야 하며, 이 경우 같은 법 시행규칙 제30조(장기요양급여비용의 청구 등)에 따라 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하여야 하고 같은 법 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제5항에는 장기요양기관이 의료급여수급자 또는 소득·재산 등이 보건복지부장관이 고시한 일정금액 이하인 자에게 감경하는 금액 외에 영리를 목적으로 수급자가 부담하여야 하는 비용을 면제하거나 감경하는 행위를 해서는 안 된다고 규정하고 있습니다.

또한 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시(이하 '고시)」 제13조(재가급여 월 한도액 및 산정 기준) 제1항에는 재가급여 월 한도액을 등급에 따라

달리 정하고, 제6항에 월 한도액을 초과한 비용은 수급자가 전부 부담하며, 제7항 제2호에는 주간보호급여를 월 20일(1일 8시간 이상) 이상 이용한 경우 월 한도액 50%범위 내에서 추가 산정할 수 있으며, 제31조(주·야간보호 급여비용) 제1항에 장기 요양등급과 1일당 급여제공시간에 따라 정해진 금액에는 신체활동지원 및 심신 기능의 유지·향상을 위한 교육·훈련비용 등을 포함하고 있어 이를 별도로 수급자에게 요구 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

공단 「□□요양원 운영규정」 제25조(입소보증금)에는 입소자에게 입소보증금을 수납할 수 없고, 제26조(이용료 수납) 제2항에 따라 본인부담금 징수는 입소자 및 보호자가 □□요양원 수납계좌에 온라인 송금하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

또한 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 법령 및 제규정에 의한 준수사항을 위반한 경우, 제2호에 금품비위, 제3호에 고의 또는 중대한 과실로 공단에 재산상의 손해를 끼쳤을 경우, 제6호에 직무상의 의무를 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니한 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 징계한다고 규정하고 있습니다.

그리고 공단 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(고발여부의 판단)에 따라 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단 하되, 200만원 이상을 공금횡령·편취·유용(누적금액)한 경우에는 반드시 고발하여야 하고, 제5조(고발시기 및 절차)에 따른 고발시기는 범죄행위 사실을 확인한 즉시 고 발함을 원칙으로 하며, 범죄행위자가 사실관계를 부인할 경우에는 조사결과 증빙자료에 의하여 범죄혐의가 명백하다고 판단할 충분한 사유가 있을 경우 인사 위원회심의를 거쳐 고발하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 해당업무를 수행하는 담당자는 관련법률 및 시행규칙·고시·규정에 따라 주간보호를 이용하는 자에게 월 한도액 범위 내에서 이용할 수 있게 하고, 월 한도액을 초과하게 되면 그 비용은 이용자가 전부 부담하게 하며, 이용자의

심신기능 유지 및 향상을 위한 프로그램 비용을 수급자에게 추가로 납부토록 요구해서는 안 될 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 △△□□요양원 주간보호센터에 근무하는 동안 '18. 10. 1. 주간보호를 처음 이용하기 시작한 B氏에게 적립금 명목으로 ###원을 선납토록 요구하여 같은 날짜 14:50에 본인 개인계좌(IBK기업은행)로 이체받고, '18. 11. 1.에 선납금 ###원을 추가로 요구하여 이체받았으며, 이후 10월 한 달 이용액 명목으로 11. 10.에 ###원을 납부토록 하여 개인계좌로 이체받아 11. 12.에 ###원을 요양원에 대신 납부하고 ###원 차액이 발생하게 하였습니다. 이후 같은 방식으로 [표1]과 같이 매월 이용료 등 명목으로 '18. 10. 1.부터 '19. 6. 11.까지 매월 ×××회씩 총 ×××회에 걸쳐 ###원을 수납받아 이 중 일부인 ###원을 요양원에 대신 납부하고, 차액인 ###원은 본인의 계좌에 보관하면서 이를 편취하였습니다.

[표1] '18. 10. 1.~'19. 6. 11. B氏 수납액 편취내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 원)

구분	계	'18년					'19년				
		보증금		10월분	11월분	12월분	1월분	2월분	3월분	4월분	5월분
수납일		10. 1.	11. 1.	11. 10.	12. 6.	'19. 1. 15	2. 13.	3. 9.	4. 7.	5. 12.	6. 11.
수납액	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
대납액	###	###		###	###	###	###	###	###	###	-
차액 (편취액)	###	###		###	###	###	###	###	###	###	###

또한 '18. 9. 17. 주간보호를 처음 이용하게 된 C氏에게 같은 해 9월 주간보호센터 총 이용인원이 허가된 정원을 초과하게 되자 C氏가 실제로 이용한 ×××일 보다 ×××일 적게 ×××일만 산정하고, 약 ×××개월이 경과한 후 '19. 6월에서야 당시 미청구한 ×××일분에 대해 ###원을 납부토록 하고 이 중 일부인 ###원은 '19. 6. 12. 17:55에 본인 개인계좌로 수납하여 이를 편취하였고, 나머지 잔액인 ###원은 추후 납부하도록 안내하였습니다.

이와 같은 방법으로 하여 징계대상자는 주간보호 이용자 ×××명에게 '16. 8. 9.부터 '19. 8. 2.까지 약 ×××년에 걸쳐 월 이용액과 선수금, 월 한도 초과액(국민건강보험공단 미청구 등 사유), 프로그램 진행 재료비 등 여러 가지 명목으로 총 ###원(×××회)을 본인 개인계좌(IBK기업은행)로 납부토록 요구하고, [표2]와 같이 이 금액 중 월 이용액 ###원(×××회)은 요양원에 대신 납부, ###원(×××회)은 이용자 등에게 반환하고 남은 잔액 ###원은 본인 개인계좌에 계속 보관하면서 자신의 지출과 혼용하여 자신의 신용카드 대금('19. 2. 28. >>카드 ###원, '19. 3. 4. <<카드 ###원 지출 등), 차량수리비('17. 10. 20. ■■ ###원 지출 등), 자녀학원비('18. 11. 7. ###원, '18. 3. 29. ###원 지출 등) 및 주택청약금 납입(매월 말일, 첫째자녀 ###만원, 둘째자녀 ###만원) 등 사적으로 지출하였습니다.

[표2] '16. 8. 9.~'19. 8. 2. A의 개인계좌 등 거래내역('19. 8. 7. 기준)

(단위 : 원, 회)

구분	이용자 납부액	요양원 대납액	이용자 반환액	잔액(횡령액)
금액	###	###	###	###
횟수	×××	×××	×××	-

징계대상자가 이용자들에게 납부하게 한 금액 중 월 이용액에 관하여는 보건복지부 고시 제31조 제1항에서 정한 장기요양등급 및 시간별 이용금액과 다르게 자기 임의대로 산정하여 납부토록 하였고, 월 한도액 초과비용에 관해서는 고시 금액이 아닌 1일당 ###만원을 납부하기로 보호자들과 구두로 약속하여 원래 납부할 비용에서 임의로 할인해 주었으며, 주간보호 이용자들이 다른 기관의 재가급여 서비스(방문요양 등)도 큰 비용 부담없이 이용할 수 있도록 편의를 제공한다는 명목으로 월 한도액을 초과하지 않도록 하기 위해 주간보호 이용내역을 실제보다 적게 청구하기도 하고, 고시 제13조 제7항의 “주간보호를 월 20일 이상 이용한 경우 월 한도액 50%범위 내에서 추가 산정 할 수 있다”는 제도를 악용하여 실제 이용한 것보다 많게 20일을 채운 것처럼 청구하여 다른 기관의 재가급여도 이용할 수 있게 해 주는 등 징계대상자가 임의대로 납부금액을 정하고 실제 이용일 과는 다르게 청구일 수를 결정하는 등 자의적으로 운영하였습니다.

또한 ‘점핑클레이’ 프로그램 재료비에 관해서는 그 비용을 요양원에서 매월 ###만 원 씩 부담하고 있었음에도 외부강사가 재료비를 많이 요구한다는 이유로 프로그램 참가자에게 추가로 1인당 ###천원 씩 별도로 비용을 부담시키고 참가자 중 기초생활수급자나 납부를 거부하는 인원에게는 받지도 않고 간혹 프로그램에 참여하지 않은 인원에게 비용을 납부하게 하는 등 결과적으로 실제 참가 여부와 비용의 납부 여부가 전혀 관계없이 비정상적으로 운영되었습니다.

그리고 이용자 등에게 발생할 수 있는 병원비, 약값, 신문구독 등 개인적으로 소요되는 비용을 감안하여 개인당 약 ###만 원에서 ###만 원 상당을 납부하게 하고, 이들이 퇴소시에 미수금이 생길 것에 대비하여 임의의 금액을 선수금 조로 미리 받아 보관하는 등 이미 발생하였거나 향후 발생이 예상될 비용을 본인 개인계좌로 입금시켜 탄력적으로 관리하였으나 이와 관련해서는 규정에 선수금 수납을 원칙적으로 금지하였음에도 불구하고 부당하게 업무를 처리하였습니다.

‘19. 8. 14. 감사실 조사 당시 징계대상자가 보유한 ×××개의 거래계좌 제출 내역에는 ‘19. 8. 14.자 기준 잔고액이 ###원으로 확인되고, 징계대상자가 선의의 의도를 가지고 비용을 미리 수납하여 보관하고 있었다고 한다면 최소한 반환하고자 하는 금액만큼은 잔액이 유지되고 있어야 하나, 실제 잔액은 그보다 훨씬 적어 감사실 조사 직후인 ‘19. 8. 16.에 횡령액으로 추정된 ###원을 △△□□요양원 수입금 계좌(국민은행)로 자진하여 입금하였습니다.

다. 장기요양급여 부당청구 등 회계질서 문란

1) 관계법령 및 판단기준

「노인장기요양보험법」 제38조(재가 및 시설 급여비용의 청구 및 지급 등) 제1항에 따르면 장기요양기관은 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 국민건강보험공단에 비용을 청구하여야 하며, 이 경우 같은 법 시행규칙 제30조(장기요양급여비용의 청구 등)에 따라 급여의 종류 및 내용, 제공일자 및 시간 등의 사항을 제출하여야 하고 같은 법 제37조(장기요양기관 지정의 취소 등) 제1항 제4호에는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가 및 시설 급여비용을 청구한 경우 기관의 지정을 취소하거나 6개

월의 범위에서 업무정지를 명할 수 있고, '19. 6. 보건복지부에서 발간한 주·야간 보호 급여제공 매뉴얼(197쪽)에는 본인부담금 할인 또는 면제행위는 장기요양기관 불법 부당 운영 신고 대상으로 나와 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

징계대상자가 △△□□요양원 주간보호센터에서 근무하는 동안 위 B氏が '18. 11. 1.~30. 한 달 간 실제 이용한 날짜 수는 총 ×××일이나, 국민건강보험공단 청구시스템에는 ×××일을 누락한 ×××일만 입력하고, 그 ×××일에 대해서도 실제 이용한 1일 당 ×××시간이 아닌 ×××시간을 줄여 ×××시간만 이용한 것으로 입력하여 월 이용 한도액 범위 내에서 추가 비용이 발생하지 않도록 하기 위하여 이용일 수와 시간을 줄였고, 이와는 반대로 같은 해 12. 1.~31. 한 달 간은 실제 이용한 날짜 수가 ×××일 인 것에 비하여(이용시간 또한 1일당 ×××시간이 아닌 ×××시간만 산정) ×××일(10일, 19~21일)을 추가하여 ×××일을 이용한 것처럼 실제보다 늘려 입력하는 등 사실과 다르게 [표3]과 같이 청구내역의 기초사실을 자의적으로 조작하였습니다.

[표3] '18. 11. 1.~12. 31. B氏 장기요양급여 부당 청구내역('19. 8. 19. 기준)

(단위 : 시간, 원)

연번	일자	조작	실제 이용(A)		건보공단 청구(B)		차이(B-A)	
			시간(a)	금액(b)	시간(c)	금액(d)	시간(c-a)	금액(d-b)
1	'18. 11. 1	과소	×××	###	-	-	×××	###
2	'18. 11. 2	과소	×××	###	×××	###	×××	###
3	'18. 11. 5	과소	×××	###	-	-	×××	###
4	'18. 11. 6	과소	×××	###	×××	###	×××	###
5	'18. 11. 7	과소	×××	###	×××	###	×××	###
6	'18. 11. 8	과소	×××	###	×××	###	×××	###
7	'18. 11. 9	과소	×××	###	×××	###	×××	###
8	'18. 11. 12	과소	×××	###	×××	###	×××	###
9	'18. 11. 13	과소	×××	###	×××	###	×××	###
10	'18. 11. 14	과소	×××	###	×××	###	×××	###
11	'18. 11. 15	과소	×××	###	×××	###	×××	###
12	'18. 11. 16	과소	×××	###	×××	###	×××	###
13	'18. 11. 19	과소	×××	###	×××	###	×××	###
14	'18. 11. 20	과소	×××	###	×××	###	×××	###

연번	일자	판단	실제 이용(A)		건보공단 청구(B)		차이(B-A)	
			시간(a)	금액(b)	시간(c)	금액(d)	시간(c-a)	금액(d-b)
15	'18. 11. 21	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
16	'18. 11. 22	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
17	'18. 11. 23	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
18	'18. 11. 26	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
19	'18. 11. 27	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
20	'18. 11. 28	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
21	'18. 11. 29	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
22	'18. 11. 30	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
	소계		xxx	###	xxx	###	xxx	###
1	'18. 12. 3	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
2	'18. 12. 4	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
3	'18. 12. 5	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
4	'18. 12. 6	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
5	'18. 12. 7	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
6	'18. 12. 10	과다	-	-	xxx	###	xxx	###
7	'18. 12. 11	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
8	'18. 12. 19	과다	-	-	xxx	###	xxx	###
9	'18. 12. 20	과다	-	-	xxx	###	xxx	###
10	'18. 12. 21	과다	-	-	xxx	###	xxx	###
11	'18. 12. 24	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
12	'18. 12. 26	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
13	'18. 12. 27	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
14	'18. 12. 28	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
15	'18. 12. 31	과소	xxx	###	xxx	###	xxx	###
	소계		xxx	###	xxx	###	xxx	###

이와 같은 방법으로 '15. 9. 23.부터 '19. 6. 30.까지 징계대상자가 근무하면서 우리 공단 통합요양정보시스템에 입력한 주간보호 이용실적(실제 이용한 내역으로 판단)과 노인장기요양보험법 제38조에 따라 국민건강보험공단에 장기요양급여비용을 청구한 내역을 비교한 결과, [표4]와 같이 xxx건 xxx시간(###원)을 과다하게 청구하였고, xxx건 xxx시간(###원)을 과소하게 청구하였습니다.

[표4] '15. 9. 23.~'19. 6. 30. 주간보호 장기요양급여 청구내역('19. 8. 19. 기준)

(단위 : 건, 시간, 원)

구분	건수	통합요양정보시스템(A)		건보공단 청구시스템(B)		차이(B-A)	
		시간(a)	금액(b)	시간(c)	금액(d)	시간(c-a)	금액(d-b)
과다	xxx	xxx	###	xxx	###	xxx	###
과소	xxx	xxx	###	xxx	###	xxx	###

징계대상자는 주간보호 이용자들이 다른 기관의 재가급여 서비스(방문요양)도 많이 이용할 수 있도록 편의를 도모한다는 명목으로 주간보호에 월 20일을 출석하면 월 한도액의 50%를 추가로 늘릴 수 있는 제도를 이용하여 실제로 출석하지 않은 이용자를 월 20일을 이용한 것처럼 과다하게 청구하고, 다른 기관의 방문요양 서비스와 중복되어 월 한도액을 초과할 것을 대비하여 징계대상자가 관리하는 주간보호 이용실적을 축소하여 청구하는 등 비정상적이고 적법하지 않게 업무를 처리하였습니다.

그 결과, '15. 9. 23.부터 '19. 6. 30.까지 징계대상자가 과다하게 청구한 ×××건(×××시간, ###원)과 과소하게 청구한 ×××건(×××시간, ###원)으로 그 간 △△□□요양원 매출액 수입 오류, 국민건강보험공단에 과다하게 청구하여 지급받은 금액은 자진반납 하거나 환수조치 하여야 하고, 과소하게 청구하여 부족하게 지급받은 금액은 보완하여 다시 청구하여야 하며, 주간보호 이용료를 감면받은 국가유공자의 경우 그 간 국가□□처에 청구한 □□기금 지원액(국비부담금)을 재정산하고, 이용자 본인이 납부해야 하는 실제 금액의 정정 등이 필요하여 이러한 결과로 볼 때 부당청구로 인해 요양원의 회계질서를 심각하게 어지럽힌 결과를 초래하였습니다.

라. 이용액 대납시 신용카드 수수료 발생 등 요양원 손실 초래

징계대상자가 주간보호 이용자들로부터 본인의 개인계좌로 월 이용료를 납부하게 하고 이후 자신의 신용카드로 대신 결제하면서 '19. 5. 25. 08:47 ▷▷카드로 거래한 D氏의 '19. 3월 분 대납액 ###원의 수수료 ###원(결제액의 2.3%), '19. 6. 17. 11:35 ◁◁카드로 거래한 같은 사람의 '19. 4~5월 분 대납액 ###원(각 4월분 ###원, 5월분 ###원)의 수수료 ###원(결제액의 ×××%)가 발생하여 총 ###원 비용에 대해 요양원에 손실로 부담하게 하였습니다.

또한 '다'와 같이 징계대상자가 '15. 9. 23.부터 '19. 6. 30.까지 주간보호 이용자들의 편의를 도모한다는 명목으로 실제 이용한 내역과는 다르게 청구일 수와 시간

을 자의적으로 조정하면서 과소하게 청구한 ×××건 ×××시간(###원) 중에는 [표5]와 같이 노인장기요양보험법 제64조(시효 등에 관한 준용)에 따라 '19. 9. 30.에 장기요양급여 청구에 관한 소멸시효(3년)가 완성되어 국민건강보험공단에 청구 자체가 불가한 ×××건 ×××시간(###원)에 대해 요양원에 금전적 손실을 초래하였습니다.

[표5] 장기요양급여 소멸시효 완성 추정금액 내역('19. 9. 4. 기준)

(단위 : 시간, 원)

연번	성명	이용일자	실제이용(A)		건보공단 청구(B)		차이(A-B)	
			시간(a)	금액(b)	시간(c)	금액(d)	시간(a-c)	금액(b-d)
1	E	'15. 11. 19	×××	###	×××	###	×××	###
2	F	'15. 12. 31	×××	###	-	-	×××	###
3	G	'16. 3. 18	×××	###	×××	###	×××	###
4	H	'16. 3. 23	×××	###	-	-	×××	###
5	I	'16. 5. 4	×××	###	-	-	×××	###
6	I	'16. 5. 9	×××	###	-	-	×××	###
7	I	'16. 5. 11	×××	###	-	-	×××	###
8	I	'16. 5. 18	×××	###	-	-	×××	###
9	I	'16. 5. 19	×××	###	-	-	×××	###
10	I	'16. 5. 26	×××	###	-	-	×××	###
11	I	'16. 6. 1	×××	###	-	-	×××	###
12	I	'16. 6. 2	×××	###	-	-	×××	###
13	I	'16. 6. 3	×××	###	-	-	×××	###
14	J	'16. 6. 21	×××	###	-	-	×××	###
15	K	'16. 7. 8	×××	###	×××	###	×××	###
16	J	'16. 7. 18	×××	###	×××	###	-	###
17	L	'16. 7. 19	×××	###	-	-	×××	###
18	M	'16. 8. 26	×××	###	-	-	×××	###
		계	×××	###	×××	###	×××	###

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 '19. 7. 1.자로 복지과장 직무대리로 임명받아 직무가 변경되고, 후임자에게 그 동안 자신이 시인한 비정상적인 업무방식(개인계좌로 수납, 요양원에 대납)을 인계하지 못하고 그 간 상급자들에게도 개인계좌 수납 사실에 대해서 보고하지 않았으며 발각되어 지적받은 적은 없다고 하였습니다.

실제 출석하지 않은 이용자를 월 20일을 이용한 것처럼 하여 월 이용 한도액의 50%를 늘릴 수 있게 과다 청구하고 다른 기관에서 제공하는 방문요양 등

이용자들이 선호하는 재가급여 서비스를 더욱 많이 이용(청구)할 수 있도록 우리 기관의 주간보호 이용내역을 축소하여 청구하였으며, 감사 결과 부당청구한 내역을 국민건강보험공단과 이용자들에게 통보하여 정당하게 보완하거나 재청구하여야 하는 것에 동의하고 있고, 그 간 상급자에게 부당청구 내용을 사실대로 보고하지 않았으며, '16. 9. 12. 감사실 지적으로 이용정원을 늘렸다가('16. 10. 10. ×××명→×××명), 여건변화로 다시 줄이게('17. 1. 2. ×××명→×××명) 되는 과정에 정원 초과된 인원 에 대해 청구를 못한다고 과장에게 구두 보고하였더니 장기요양급여 청구액이 감산되지 않도록 하라고만 지시받았다고 진술하였습니다.

그러나, □□요양원은 관련 규정에 따라 선수금 수납을 금지하였음에도 불구하고 징계대상자가 개인계좌로 이를 미리 입금하게 한 것은 횡령의 의도가 있다고 볼 수 있고, 이를 상급자에게 보고하거나 요양원 계좌를 이용하여 합법적으로 수납하지 않고 개인계좌로 입금하게 하여 본인의 사적 지출과 혼용하여 유용하였으며, 실제 본인 계좌의 잔고액은 약 ###만원에 불과하면서 마이너스 통장이라 필요시 언제든지 보충이 가능하다고 정당화한 점, 이용자들에게는 발생하지도 않은 금액을 미리 납부하게 하고 일부는 대납, 일부는 반환하는 행위를 반복하면서 지속적으로 납부하게끔 하여 횡령금액을 약 ###백만원까지 부풀려 간 점, 상식적으로 이용자 편의를 위해 선의의 의도를 가지고 보관하고 있었다면 당연히 보유해야 할 잔액이 유지되어 있어야 하는 점 등을 비추어 볼 때 징계대상자의 도덕적 해이와 공직자로서의 청렴의무가 결여된 것으로 판단할 수 있습니다.

징계대상자는 공금횡령에 대하여 모두 인정하고 그 횡령액을 모두 변제했다고는 하나, 그 간 입금받은 금액의 규모와 기간, 횟수, 인원 등을 감안하였을 때 당연히 요양원 계좌를 사용하여 운영의 투명성이 충분히 담보되어야 함을 본인도 잘 알고 있었고 그 금액이 수납한 목적과 다르게 사적으로 이용되어졌다면 이는 업무상 횡령·유용으로 판단할 수 있습니다.

또한 징계대상자가 월 이용 한도를 초과한 비용에 대해서는 이용자가 전액 부담하여야 하는 관련 고시와 규정에도 불구하고, 이용자 편의를 도모할 목적으로

청구금액의 기초가 되는 이용 일 수와 시간을 자의적으로 조정하고 초과한 금액에 대해서는 고시금액이 아닌 1일 ###만원 수준으로 납부하게 하거나 또는 이를 면제하여 주는 행위는 관련법 제35조(장기요양기관의 의무 등) 제5항에서 본인 부담금을 면제하거나 감경하는 행위를 금지하고 있고 본인부담금 할인 또는 면제행위는 장기요양기관 불법 부담 운영 신고 대상이며, 관련법 제37조(장기요양기관 지정의 취소 등) 제1항제4호에 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가 및 시설 급여비용을 청구한 경우 기관의 지정을 취소하거나 6개월의 범위에서 업무정지를 당할 우려가 있어 요양원에 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.

결과적으로 징계대상자의 근속년수(×××년)와 주간보호센터 업무경력(×××년 ×××개월)을 참작할 때 최근('19. 7. 1.) 복지과장 직무대리에 임명될 정도로 분별력과 주의력이 충분히 있었을 것임에도 이러한 행위를 3년 동안이나 지속하였고, 그 행위로 요양원과 이용자들 간의 정산 문제가 복잡하여 회계질서를 문란하게 한 것임을 본인도 인지하고 있었기에 상급자에게 보고하지 않고 후임자에게도 인계하지 못하는 등 종합적으로 고려할 때 비위의 정도가 중하고 과실의 정도 또한 중하다고 판단할 수 있습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 인사규정 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제3호, 제6호와 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항에 해당되고, 「직무관련범죄 형사고발지침」 제4조(고발여부의 판단) 제2호, 제5조(고발시기 및 절차) 제1항에 해당되어 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “파면”, “고발” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2019. 10. .

상임감사 박 경 필